TÉRMINOS Y CONDICIONES GENERALES DE USO DEL SERVICIO SAAS

Condiciones Generales de Contratación, Licenciamiento, Nivel de Servicio, Régimen de Custodia y Tratamiento Posterior de Datos

RÉGIMEN CONTRACTUAL: Adhesión para Clínicas e IPS Odontológicas | Cumplimiento Resolución 839 de 2017 MinSalud

1. DEFINICIONES Y PARTES

Los presentes Términos y Condiciones regulan el licenciamiento y uso de la plataforma OdontoCloud Colombia, provista por **JUAN EDUARDO MADRID REQUENA** (EL PROVEEDOR). Su aceptación vincula a toda persona natural o jurídica (LA IPS o EL CLIENTE) que acceda al servicio en la nube.

2. LICENCIA DE USO NO EXCLUSIVA Y PROPIEDAD INTELECTUAL

EL PROVEEDOR concede a LA IPS una licencia temporal, no exclusiva, revocable e intransferible para el uso del software en la nube. Todo el código, diseño y algoritmos son propiedad exclusiva de JUAN EDUARDO MADRID REQUENA. Los registros asistenciales e historias clínicas ingresadas son de propiedad de los pacientes bajo la custodia legal indelegable de LA IPS.

3. NIVEL DE SERVICIO (SLA) Y EXCLUSIONES

Se establece una disponibilidad objetivo del 99.5% mensual bajo un estándar de mejores esfuerzos técnicos. Se excluyen del cómputo de indisponibilidad: ventanas de mantenimiento preventivo notificadas con antelación, fallas en los proveedores de internet o equipos locales de la IPS, cortes fortuitos en el hosting/VPS o eventos de fuerza mayor.

4. RESPONSABILIDAD ASISTENCIAL EXCLUSIVA Y DELIMITACIÓN REPS

OdontoCloud provee exclusivamente una herramienta informática. La relación odontólogo-paciente, los diagnósticos, planes de tratamiento, prescripción de fármacos y la pertinencia clínica corresponden de forma privativa e indelegable a los profesionales de la salud y a LA IPS. El software no ejerce la odontología. La obtención y mantenimiento de la habilitación sanitaria REPS (Resolución 3100 de 2019 de MinSalud) es responsabilidad privativa de LA IPS.

5. PROCEDIMIENTO ANTE MORA Y SALVAGUARDA DE HISTORIAS CLÍNICAS

En caso de mora superior a treinta (30) días calendario en el canon mensual pactado, EL PROVEEDOR enviará un requerimiento formal por escrito otorgando un plazo perentorio de quince (15) días calendario para regularizar la obligación o para que la clínica proceda a la descarga de sus historias clínicas activas mediante los módulos habilitados. Vencido este término sin acuerdo, podrá suspenderse temporalmente el acceso a la plataforma.

6. CUSTODIA SANITARIA DE 15 AÑOS (RES. 839/2017) Y TERMINACIÓN

- **Custodia Privativa de la IPS:** Conforme a la Resolución 839 de 2017 de MinSalud, la custodia y conservación legal de las historias clínicas por quince (15) años corresponde de manera privativa e indelegable a LA IPS.
- **Periodo de Gracia de 60 Días:** Finalizado el servicio por cualquier causa, LA IPS dispondrá de un plazo de sesenta (60) días calendario para exportar la totalidad de historias clínicas foliadas en PDF, datos en JSON/CSV y consentimientos digitalizados.
- **Acta de Cierre y Entrega Documentada:** Al finalizar la exportación, LAS PARTES suscribirán un Acta de Cierre y Entrega Documentada que acredite el recibo formal de la información bajo custodia de la IPS.
- **Prohibición Absoluta de Borrado Automático:** En ningún caso OdontoCloud ejecutará eliminación automática, unilateral o desatendida de datos asistenciales. Vencido el plazo de gracia sin retiro de datos, se enviará una notificación formal con preaviso de treinta (30) días para coordinar la entrega física/digital de los respaldos o pactar custodia transitoria tarifada.

7. LEY APLICABLE Y JURISDICCIÓN

Se rige por las leyes de la República de Colombia. Cualquier controversia se someterá en primera instancia a arreglo directo y, en su defecto, ante los centros de conciliación autorizados en la ciudad de Sincelejo, Sucre.